



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 12

Dependência: 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO

Boletim No.: 2034/2016

INICIADO:15/06/2016 14:40hs e EMITIDO:15/06/2016 18:27h

Folha :1

JLLPPTCBDJEEHG[

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA DAS CRIANÇAS, 310 - ERMELINO MATARAZZO - CEP: 03816-130
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 62 D.P. - ERMELINO MATARAZZO

Ocorrência: 15/06/2016 às 11:20 horas

Comunicação: 15/06/2016 às 14:35 horas

Elaboração: 15/06/2016 às 14:40 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- MARCOS PAULO DIAS VICENTE - Presente ao plantão - RG: 49130107-SP
emitido em 28/05/2015 - Exibiu o RG original: Não - Pai: MAURICI VICENTE
Mãe: ELIZABETH SILVA DIAS - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 28/08/1992
23 anos - Estado civil: Convivente - Profissão: AJUDANTE DE PEDREIRO
Instrução: 2 Grau completo - CPF: 40332328856
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda - Altura: 1,80
Compleição: MEDIANA - Endereço Residencial: R. DAS CRIANÇAS, 310
JD VERONIA - S.PAULO - SP

Testemunha:

- EDSON RAMOS DE ALMEIDA - Presente ao plantão - RG: 24896837-SP
emitido em 27/04/1989 - Exibiu o RG original: Não
Outros documentos: R.E. 951.292-6 - Pai: JURACY RAMOS DE ALMEIDA
Mãe: GERTRUDES DE SOUZA ALMEIDA - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 25/04/1974
42 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 2 Grau completo - CNH: 02366791721 - Validade CNH: 10/05/2017
Categoria CNH: B - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Residencial: AV. TIRADENTES, 440 - LUZ - S.PAULO - SP
Empresa: ROTA - Telefones: (11)3315-0188 (Residencial)

62º D.P. ERMELINO MATARAZZO

Endereço da delegacia : R RUI PIROZELI, 250 - ERMELINO MATARAZZO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6546-4961



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 13

Dependência: 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO

Boletim No.: 2034/2016

INICIADO:15/06/2016 14:40hs e EMITIDO:15/06/2016 18:27hs

Folha :2

JLLPPTCBDJEEHG[

Condutor:

- GUILHERME DE ALMEIDA GUEDES - Presente ao plantão - RG: 22888708-SP emitido em 04/04/2008 - Exibiu o RG original: Não
- Outros documentos: RE 108451-8 - Pai: ANTONIO CARLOS PEREIRA GUEDES
- Mãe: SILVIA HELENA DE ALMEIDA GUEDES - Natural de: S.PAULO -SP
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 15/01/1980
- 36 anos - Profissão: POLICIAL MILITAR - CPF: 27300770819
- Advogado Presente no Plantão: Não - Endereço Comercial: AV TIRADENTES, 440 LUZ - S.PAULO - SP - Empresa: ROTA / PM - Telefones: (11)3315-0188 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1 - Marca: NOKIA
- Pessoa relacionada: MARCOS PAULO DIAS VICENTE
- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Unidade.: Valor
- Observações: VINTE E CINCO REAIS
- Pessoa relacionada: MARCOS PAULO DIAS VICENTE

Entorpecentes:

- Tóxico: Maconha - Unidade: Quilo - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: TIJOLO - Quantidade: 3 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações: 3 TIJOLOS DE MACONHA COM PESO BRUTO APROX DE 2.960 COM LACRE 00005517

Histórico:

Comparece nesta Delegacia, o Policial Militar PM. Ten. GUILHERME DE ALMEIDA GUEDES, condutor da ocorrência policial, narrando-nos que na data de hoje, por volta das 11:20 horas, realizava patrulhamento ostensivo/preventivo pela Rua das Crianças, no Comando de Pelotão, a pé, quando observou que um cidadão descendo uma viela com uma saco preto às mãos. Ao perceber a equipe ROTA, se comportou de modo estranho e abandonou o objeto na via pública. De imediato, foi abordado e nada de ilícito foi encontrado na posse de MARCOS PAULO DIAS VICENTE, mas ao analisar o conteúdo do saco plástico, constatou a presença de três tijolos de substância verde, aparentando ser maconha. Em sua posse haviam um aparelho celular, da marca NOKIA e R\$ 25,00 em espécie, objetos estes que foram apreendidos após a constatação da posse do entorpecente. Após, diligenciaram a residência de de genitor do investigado, visando pegar o seu documento de identidade, sendo feito contato com o Sr. MAURICI. O local que foi abordado, não há escolas próximas. Diante do exposto, a droga, o aparelho de celular, o

62º D.P. ERMELINO MATARAZZO

Endereço da delegacia : R RUI PIROZELI, 250 - ERMELINO MATARAZZO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6546-4961



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 142

Dependência: 62° D.P. ERMELINO MATARAZZO

Folha : 3

Boletim No.: 2034/2016

INICIADO:15/06/2016 14:40hs e EMITIDO:15/06/2016 18:27hs

JLLPPTCBDJEEHG[

dinheiro e o conduzido foram apresentados nesta Delegacia para as providências cabíveis.

O policial militar Cb. EDSON RAMOS DE ALMEIDA, informou-nos que participou de toda a abordagem, confirmando os fatos narrados pelo condutor em toda a sua íntegra.

O indiciado MARCOS PAULO DIAS VICENTE, negou ser o proprietário das drogas e que no momento da abordagem policial estava sem nada em sua posse. **Afirma que não é usuário de drogas.** Possui passagem pelo crime de tráfico de drogas e ficou preso por um ano e oito meses. **O dinheiro é de sua propriedade e foi auferido por meio lícito**

Restou apurado que o conduzido MARCOS PAULO DIAS VICENTE, praticou a conduta típica constante no artigo 33 "caput" da Lei de Drogas, na forma CONSUMADA, uma vez que no momento da abordagem policial o autor praticava o crime nas modalidades: ADQUIRIR, VENDER, EXPOR A VENDA, OFERECE, FORNECE, TRANSPORTAR, TER EM DEPÓSITO, TRAZER CONSIGO substâncias entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, haja vista que, a substância TETRAHIDROCANABINOL encontra-se descrita dentre as substâncias proibidas descritas na portaria 344/98 da ANVISA, lista F, número 8.

O modus operandi das quadrilhas envolvidas no tráfico de drogas, utilizam a prática de pulverização das funções, fato este que acaba dificultando a ação dos policiais, pois caso sejam presos, estarão com pequenas quantidades e somente com a droga ou somente com o dinheiro, o que não configura o crime. No presente caso a perspicácia dos policiais foram primordiais para a identificação do elemento responsável pela guarda do material entorpecente.

Resultando demonstradas, pelos elementos de convicção colhidos, a AUTORIA (depoimento das testemunhas e interrogatório do investigado) e a MATERIALIDADE da infração penal (auto de exibição e apreensão e laudo de constatação preliminar), julgou a Autoridade Policial subsistente este auto de prisão em flagrante delito, determinando ainda a expedição de nota de culpa ao preso.

O crime em tela não é passível de arbitramento de fiança pela Autoridade Policial.

Verifica-se que o crime praticado é grave, alimentando do tráfico de drogas na região leste de São Paulo, levando jovens ao vício das drogas, afastando-os das escola e do trabalho, destruindo famílias e lares, levando o país a um atraso

62° D.P. ERMELINO MATARAZZO

Endereço da delegacia : R RUI PIROZELI, 250 - ERMELINO MATARAZZO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6546-4961



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 15

Dependência: 62° D.P. ERMELINO MATARAZZO

Folha : 4

Boletim No.: 2034/2016

INICIADO:15/06/2016 14:40hs e EMITIDO:15/06/2016 18:27hs

JLLPPTCDBDJEEHG

econômico e cultural.

O investigado MARCOS PAULO DIAS VICENTE é reincidente específico no tráfico de drogas, desafiando o Poder Judiciário, demonstrando desdém a lei e a ordem.],

Nada mais,

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

JOSÉ CARLOS PEREIRA DUARTE
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

LEO ESTEVAM ARAUJO
DELEGADO DE POLÍCIA

62° D.P. ERMELINO MATARAZZO

Endereço da delegacia : R RUI PIROZELI, 250 - ERMELINO MATARAZZO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6546-4961

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREIA YABIKU, liberado nos autos em 28/07/2016 às 13:56.
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0049314-03.2016.8.26.0050 e código 16CB04.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

Processo Digital nº: **0049314-03.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MARCOS PAULO DIAS VICENTE**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Ana Lucia Fernandes Queiroga**

Aos 18 de janeiro de 2017, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, no Fórum Ministro Mário Guimarães, na sala de audiências da 16ª Vara Criminal, presente a MMª Juíza de Direito, **Dra. Ana Lúcia Fernandes Queiroga**, comigo escrevente ao seu cargo abaixo assinado, instaurou-se a audiência de instrução, debates e julgamento na ação penal que a **JUSTIÇA PÚBLICA** move contra **MARCOS PAULO DIAS VICENTE**. Apregoadas as partes, verificou-se o comparecimento da **Dra. Cristiane Melilo Dilascio Mohmari dos Santos - Promotora de Justiça**, do acusado, e da Defesa, **Dra. Ana Carolina Bezerra - Defensora Pública**. **Dada a palavra à Defesa, foi dito que:** requeiro a oitiva da testemunha Gleiciane da Silva Pereira, aqui presente. **Dada a palavra ao Ministério Público, foi dito que:** nada a opor à oitiva da testemunha. **Em seguida, pela MMª Juíza foi dito:** Defiro a oitiva da testemunha Gleiciane da Silva Pereira. **Iniciados os trabalhos,** foram colhidos em termo apartados os depoimentos das testemunhas Guilherme De Almeida Guedes e Edson Ramos De Almeida,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Gleiciane da Silva Pereira, bem como o réu foi interrogado.

Depoimentos colhidos por sistema de gravação audiovisual.

Dada a palavra ao Ministério Público foi dito que: na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, nada requereu.

Dada a palavra à Defesa foi dito que: na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, nada requereu. **Em seguida, pela MMª Juíza foi dito:** Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal nada foi requerido. Assim sendo, declaro encerrada a instrução processual e passo a palavra às partes para que apresentem suas alegações. **Pelo representante do Ministério Público foi dito que:** Marcos Paulo Dias Vicente, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado, em razão dos fatos descritos na peça exordial, tais sejam, porque trazia consigo, transportava e guardava, para a entrega a consumo de terceiros, inúmeros "eppendorfs" de "Cannabis Sativa L", conhecida como maconha, divididos em três tijolos, para a mercancia. A denúncia foi recebida. O réu foi citado. Foi oferecida defesa preliminar. No curso da instrução processual, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, nesta data, o réu foi interrogado. Todas as fases processuais foram rigorosamente cumpridas. É o relatório do essencial. A presente ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade restou provada pelo auto


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de prisão em flagrante delito; pelo auto de exibição e apreensão; pelo laudo de constatação e pelo laudo toxicológico, que atestou serem entorpecentes as substâncias apreendidas em poder do acusado ("Cannabis Sativa L"). A autoria é incidente, quanto ao denunciado. Marcos Paulo relatou que não comercializava drogas e que não possuía referidos tijolos de maconha. No entanto, a narrativa do investigado é isolada e não convence. A narrativa da testemunha de defesa é mentirosa e confusa, razão pela qual providenciarei a extração de cópias e remessa a delegacia de polícia para a instauração de inquérito policial pelo delito de falso testemunho. Por outro lado, as testemunhas **policiais militares** confirmaram e ratificaram toda a narrativa da denúncia. Noticiaram que estavam em diligências, pela via pública, em local que é ponto de mercancia de tóxicos, e visualizaram o acusado, em atitude suspeita, em uma viela. O réu soltou a sacola, quando viu os policiais. Em revista a esta sacola dispensada pelo investigado, foram apreendidas as drogas, acondicionadas em três tijolos. Feita a abordagem ao denunciado, nada mais de ilícito foi encontrado. Aos policiais, o acusado não admitiu que ele comercializava os tóxicos , mas o réu não aparentava estar drogado e nem se declarou usuário. As


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

versões dos Policiais Militares são uníssonas e não existe qualquer prova nos autos que infirmem suas declarações, que foram prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e compromisso de verdade. Não se apurou que os agentes públicos tivessem qualquer motivo para incriminar injustamente uma pessoa inocente. O tráfico de drogas evidenciou-se pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, e pelas circunstâncias da prisão supra descritas, bem como pela forma de acondicionamento do tóxico, pronto para ser comercializado ou, de qualquer forma, entregue ao consumo de terceiros. Em suma, as provas colhidas nos autos demonstraram que o denunciado estava praticando ato de traficância de entorpecentes. Destarte, provada a ocorrência do crime e da autoria, de rigor a condenação deste indiciado pelo artigo 33, "caput", da Lei 11343/06. A pena base de Marcos Paulo deve ser fixada acima do mínimo legal, isto em razão de o indiciado ser reincidente específico. Assim, depreende-se a infiltração do acusado em organização criminosa, inclusive pela natureza da infração penal, violadora da saúde pública, tal seja, atividade narcotraficante. O regime prisional para o início de cumprimento de pena deve ser o **fechado**, por expressa disposição legal, **sem nenhuma causa de diminuição de pena**,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pois o tráfico de drogas não é infração penal doméstica ou caseira e o denunciado já esta enredado na comercialização espúria. Diante do exposto, com as observações aqui insertas, requer-se a procedência da presente ação penal, nos termos supra propostos, condenando-se o réu pelas imputações supra descritas. **Pela Defesa foi dito que:** MM. Juiz, o réu foi denunciado em razão da suposta prática do delito descrito no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. O nobre representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. Todavia, com a devida licença, entende a Defesa que a presente ação penal deverá ser julgada improcedente, diante da absoluta insuficiência probatória, absolvendo-se o acusado com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Vejamos. O acusado negou veemente a autoria, aduzindo que estava na rua das Crianças em direção ao salão de beleza para cortar o cabelo quando foi abordado. **Respondeu que com ele não havia nenhum tipo de droga, e que não viu o saco preto mencionado na denúncia. Por último, afirmou que já estava dois anos na rua desde sua última condenação, e trabalhando regularmente.** Merece credibilidade a versão ofertada pelo réu em seu interrogatório, eis que ele tem presunção de inocência garantida pela Constituição Federal.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O primeiro policial disse que estava fazendo incursão na viela quando viu o acusado dispensando uma sacola preta. Explicou que abordaram o acusado, o qual negou o tráfico, mas na sacola teria sido encontrada as drogas. Disse que estava dentro da viela quando visualizou o acusado. Ainda respondeu que não havia ninguém na rua. O policial Edson, por outro lado, aduziu que o acusado estava descendo uma viela, quando avistou os policiais soltou uma sacola, sendo que dentro dela tinha droga, eram tijolos de maconha. Disse que o acusado estava sozinho, mas tinham pessoas passando pelo local. Respondeu que não sabe se ali é local de ponto de venda de drogas. Por último, disse que estava na rua das Crianças quando visualizou o acusado, não explicando de forma linear o porque o outro policial afirmou de maneira diversa, dizendo que a abordagem foi na viela. Como se verificar, os testemunhos dos policiais não são harmônicos, sendo que um deles afirma que estava na viela, o outro afirma que estava na rua das crianças. Um deles afirmou que havia pessoas passando pelo local, o outro afirmou que não havia. Por último, foi ouvida a testemunha de defesa, que disse estar no salão de beleza em frente a viela em que Marcos foi abordado. Aduziu que no dia dos fatos viu o acusado descendo a viela, e quando passou pela segunda


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

viatura da rota, ele teria sido abordado. Viu quando o réu disse que ia ao salão, além de não ter visto nada na mão do acusado. Continuou dizendo que depois de um tempo os policiais voltaram, e ela viu eles com uma sacola preta. Ainda afirmou que uma moradora de rua que fica na viela para fazer uso de drogas disse que na sacola preta havia uma bota e um moletom. Disse que o local não é ponto de tráfico. Depois disse que o cabelereiro a procurou para que pudesse depor em favor do acusado, uma vez que ela tinha visualizado tudo. É certo que a testemunha não tem interesse no deslinde da causa, até mesmo porque quem a procurou foi o dono do salão de beleza, nem mesmo o pai o procurou. A testemunha apesar de estar naturalmente nervosa, não deixou nenhum óbice quanto as suas palavras, que foram harmônicas. Ademais, as provas produzidas por iniciativa da acusação, parte sobre a qual recai o ônus probatório, restringem-se aos depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências da prisão em flagrante. Saliente-se, contudo, que os depoimentos de policiais não podem, ausentes outros elementos probatórios que os corroborem, servir de fundamento para uma condenação, eis que evidentemente tendenciosos, visando tão-somente a atestar para a lisura dos procedimentos que adotaram. Destarte, requer-se a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. No mais, requer-se a **fixação da pena no mínimo legal**, visto que o acusado não ostenta qualquer antecedente; e ainda, a fixação de **regime diverso do fechado para o início de cumprimento de pena**, eis que a pena cominada será bem inferior a oito anos, amoldando-se ao artigo 33, § 2º, alínea "b" do Código Penal. Note-se que a pretensa hediondez da conduta em pauta não serve de óbice à fixação de regime mais brando. No mais, a vedação absoluta à fixação de regime diverso do fechado é inconstitucional, visto que afronta a individualização judicial da pena. Por fim, requer-se a possibilidade de apelar em liberdade, vez que ausentes os pressupostos da prisão cautelar. **Na sequência, pela MMª Juíza foi proferida a seguinte sentença:** **MARCOS PAULO DIAS VICENTE** está sendo processado pela prática do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 15 de junho de 2016, por volta das 11:20 horas, na rua das Crianças, nº 310, nessa Cidade e Comarca, transportava e trazia consigo, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, **2.900,5 gramas de tetrahydrocannabinol**, vulgarmente conhecida como "maconha", substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

regulamentar. Ofertada a denúncia, foi ela recebida, após, oferecimento de defesa prévia. Na audiência foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado. Em debates, a Dra. Promotora de Justiça, pediu a condenação do réu nos termos da denúncia. Ao seu turno, a Ilustre Defensora pediu a absolvição alegando insuficiência de provas. Alternativamente, requereu a aplicação de pena mínima, regime diverso do fechado para início do cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade. **Relatei. Decido.** Trata-se de ação penal instaurada em face de **MARCOS PAULO DIAS VICENTE**, porque praticou o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, auto de constatação de fls. 36/37 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 120/122, no qual os peritos concluíram tratar-se de tetrahydrocannabinol a substância apreendida com o réu. Interrogado, o réu Marcos Paulo Dias Vicente negou a prática do crime. Disse que em nenhum momento trafegou pela viela, mas apenas pela Rua das Crianças, quando foi abordado pelos policiais militares e dali foi levado primeiramente à casa de sua ex-esposa e em seguida à casa de seu pai, onde residia, só então sendo conduzido à Delegacia de Polícia. Acrescentou que apenas na audiência de custódia teve ciência


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de que era acusado da prática de tráfico de entorpecentes.

Por sua vez, os policiais militares Guilherme de Almeida Guedes e Edson Ramos de Almeida atestaram que estavam em diligências, pela via pública, e visualizaram o acusado, na viela que desembocava na Rua das Crianças, momento em que o réu, ao avistar os policiais, soltou a sacola que trazia consigo. Em revista pessoal nada foi encontrado, mas na sacola dispensada pelo acusado foram apreendidas as drogas, acondicionadas em três tijolos. Aos policiais o acusado não admitiu que comercializava os tóxicos e ele não aparentava estar drogado e nem se declarou usuário. Por fim, a testemunha de defesa Gleiciane da Silva Pereira narrou que na data dos fatos estava no salão de beleza denominado "Sula", na Rua das Crianças, pois seu filho iria cortar o cabelo e aguardava ele ser atendido, do lado de fora. O salão fica próximo à viela, mas não em frente dela. Na viela já havia uma viatura policial quando o réu passou por ali, mas apenas na Rua das Crianças ele foi abordado, por outra viatura, sendo que não tinha com ele qualquer sacola plástica. Dali os policiais seguiram com ele e após cerca de meia hora retornaram, ocasião em que outro policial entregou a eles um saco preto. Os policiais, então, deixaram novamente o local, conduzindo o acusado. Acrescentou que


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

depois que a polícia deixou o local uma moradora de rua, conhecida da redondezas, disse que os policiais colocaram uma bota encontrada na rua naquele saco preto que havia visto. Posteriormente, em sua residência, o cabelereiro que a atendeu pediu, em nome do pai do acusado, que testemunhasse em seu favor. Nada obstante o acusado não ter admitido o tráfico, a autoria restou demonstrada. **Inexiste razão para recusar credibilidade aos relatos policiais, até porque, em tema de comércio clandestino de entorpecentes, os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, salvo se resultar demonstrado o interesse escuso deles em forjar falsa acusação, hipótese inocorrente. Não se olvide que em sede de crime contra a saúde pública, a palavra dos policiais é extremamente relevante, tendo em vista, a dificuldade de encontrar nos tempos atuais, testemunhas civis dispostas a depor contra traficantes, ante o notório e justificado temor que estes impõem àqueles que, de alguma forma, possam causar-lhes embaraço.** Portanto, a versão que o réu apresentou para os fatos não pode ser aceita, já que não encontra respaldo na prova dos autos. Observe-se que a versão apresentada pelo acusado não se coaduna nem mesmo com a versão ofertada pela testemunha de defesa Gleiciane, posto que o réu negou ter


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

passado, em qualquer momento, pela viela onde os policiais atestaram tê-lo abordado, ao passo que referida testemunha de defesa contou exatamente que o réu veio caminhando pela viela até chegar na Rua das Crianças. Dessa forma, tem-se que também o depoimento da testemunha Gleiciane restou isolado nos autos, porquanto, se o salão de cabelereiros não ficava em frente à viela, não tinha condições de visualizar o que ocorria naquela via pública, razão pela qual, no cotejo das provas, não pode prevalecer em face dos depoimentos firmes e harmônicos prestados pelos policiais militares. Por outro lado, não é razoável supor que os policiais trouxessem com eles tamanha quantidade de droga, apenas para acusar falsamente pessoa que sequer conheciam. Em suma, a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada, em tijolos, o modo como se comportou ao avistar a presença policial, procurando se desvencilhar da sacola que trazia consigo, a apreensão de dinheiro cuja origem lícita não restou demonstrada, constituem circunstâncias que sustentam a conclusão, sem margem de erro, da prática do crime de tráfico, afastando a possibilidade de reconhecimento de mero porte. Mesmo porque, a condição de usuário não é incompatível com a de traficante. De passagem, frise-se que, para caracterização


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

para o tráfico de entorpecentes não há necessidade de que se apresente na polícia ou em Juízo alguém que tenha adquirido a droga e tampouco que o réu seja flagrado na prática de algum ato típico de efetiva alienação da droga, bastando que o acusado efetue uma das condutas previstas no tipo penal. Irrecusável, portanto, a condenação. Passo à dosagem da pena. Atendendo às diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em **05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de multa de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa**, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde àquela data, pois **apresenta desabonadora conduta social e personalidade voltada para a prática de crimes contra a saúde pública, conforme revelam as certidões criminais de fls. 113/114 e 147.** Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar. Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a aplicar. **A quantidade de substância entorpecente apreendida, quase três quilogramas de "maconha", torna inaplicável a benesse prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06,** criado com objetivo de apenar minimamente aquele que se está iniciando no narcotráfico. Não é o caso dos autos. O réu não demonstrou possuir


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

atividade lícita, restando evidente que se dedica à traficância fazendo dela seu meio de vida, mesmo porque o tráfico não é crime artesanal e quem nele se envolve necessariamente integra organização de pessoas para o seu cometimento. Não seria razoável supor que traficantes forneceriam tamanha quantidade de entorpecente a pessoa que não confiassem. É sabido que aquele que planta a "Cannabis sativa L" não é o mesmo que a embala, tampouco é aquele que a transporta e distribui para o consumo de terceiros. Ante o exposto, julgo **PROCEDENTE** a ação penal e **CONDENO MARCOS PAULO DIAS VICENTE**, qualificado nos autos a pena de **05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa**, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde àquela data, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no **regime fechado e deixo de conceder ao réu qualquer benefício em razão do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06 e Lei 8.072/90, observando-se a desabonadora conduta social e personalidade voltada para a prática de crimes contra a saúde pública, conforme certidões criminais já mencionadas. O tráfico de entorpecentes é delito gravíssimo, e a**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

sociedade ordeira e trabalhadora já não suporta viver a mercê da ação de traficantes, sendo o regime fechado àquele que responde de modo mais adequado à repressão estatal, em face da periculosidade daqueles que insistem em cometer tal delito, colocando em risco a saúde de incontável numero de pessoas. Pela mesma razão não poderá apelar em liberdade. O regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. Com efeito, o § 2º acrescentado ao art. 387 do Código de Processo Penal pela Lei 12736/12 é claro ao dispor que: "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Deste modo, não há que se falar em tempo de detração, como se desconto fosse, o que ensejaria perplexidades, como a de que o tempo de custódia cautelar tivesse cômputo diverso do tempo de recolhimento próprio da execução penal em sentido estrito. Somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado. Declaro a perda do valor apreendido em favor da União, eis que decorrente do tráfico. Declaro ainda a perda dos objetos apreendidos, eis que relacionados ao tráfico, oficiando-se ao setor competente para que dê destino próprio. Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, oficiando-se para tanto, se ainda não ocorreu. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e **recomende-se na prisão em que se encontra.** Sentença publicada em audiência. Saem os presentes cientes e intimados. Registre-se e comunique-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Nada mais. Eu, __ (José Carlos Amador e Silva Matos), Escrevente, dig. e subs.

MM^a Juíza:

Ministério Público:

Defesa:

Réu:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**